Land Law &
Property
Practice
基础 → 所有权 → 第三方权利
→ 权利保护与登记 → 租赁关
系 → 房地产交易 → 规划与税
务
1.土地法基础
普通法产权 (Legal Estate) 只能以联权共有 (Joint Tenancy) 的形式持有。普通法上不存在分权共有 (Tenancy in Common)。
衡平法产权
(Equitable Estate)
“衡平法遵从普通法” (Equity follows the law)，即推定为 Joint Tenancy。
例外情况，导致推定转变为分权共有 (Tenancy in Common)：
A商业资产 (Business Assets)
当合伙人购买房产用于商业经营时，法律推定他们不希望适用“生存者取得权” (Right of Survivorship)。商业伙伴
通常希望自己的份额传给继承人，而不是归其他合伙人所有。
B出资不均 (Unequal Contributions)
当购买资金贡献不均等时（£100k vs £100k vs £440k），衡平法推定各方按出资比例持有份额，即分权共有。
2.土地权利、
所有权
与土地信托
Co-ownership
（共有）
权益
分类
普通法产权
(Legal Estate)
持有普通法产权的受托人（Trustees）最多只能有4人。
如果契据上有5人，前4人成为法定所有人（Legal Owners）。
普通法上只能是联权共有 (Joint Tenancy)，绝不可能是分权共有 (Tenancy in Common)。
衡平法权益
(Equitable Interest) 衡平法上没有人数限制。所有出资或被指名的受益人都享有权益。
共有分类
Joint Tenancy（共同共有）
Tenancy in Common（按份共有）
Severance
共有关系
分割
书面
通知
分割
联权共有人可以通过向其他共有人送达书面通知来分割衡平法上的联权共有（Severance of Joint Tenancy）。
通知必须表现出立即生效（Immediate）的意图，而不能是未来的意图。
情况
区分
未阅读 (Not read)：只要通知已妥善送达（delivered）至最后为人所知的地址，无论接收方是否阅
读，甚至即使发送方后来反悔销毁了信件，分割依然有效。
未签名 (Not signed)：书面通知（Notice in writing）不需要像契据（Deed）那样签名，只要是书面
形式即可。
普通邮件 (Ordinary mail)：根据 LPA 1925 s.196(3)，只要信件确实被留置（left at）在收件人的
地址，普通邮件也是有效的送达方式。
错误：遗嘱不能作为生前通知
出售份额也构成分割
生存者取得权
(Right of Survivorship) 在共同共有关系中，当一方去世时，其权益自动归属于在世的共有人。
看到这些词语就要注意是否有意图了："Equally" (平等地) "In equal shares" (以平等份额) "Between" (在...之间)
"Amongst" (在...之中) "Respectively" (分别地)
Trusts of Land and Disputes
（土地信托与争议）
法院可以：Order Sale（命令出售） Refuse Sale（拒绝出售）
Determine Beneficial Shares（确定受益份额） Determine Occupation Rights（决定居住权）
Give Directions to Trustees（向受托人发出指示）
Trusts of
Land
（土地
信托）
Express Trusts
（明示信托）
法律不要求信托声明本身必须是书面的（它可以是口头的）。法律要求的是必须有书面证据来证明这一声明的存在。
三项确定性
意图确定性 (Certainty of Intention)：便条中使用了 "hold... in trust"（以信托方式持有），意图非常明确。
标的物确定性 (Certainty of Subject Matter)： "Sycamore Cottage"，财产指代清晰。
对象确定性 (Certainty of Objects)： "myself and our two children"（我自己和我们的两个孩子）。虽然没有写名
字，但客户只有两个孩子，受益人是可以确定的 (Ascertainable)。
Implied
Trusts
（默示
信托）
指并非通过明示声明（Express Declaration）设立，而是由法律根据当事人的行为、贡献或公平原则推定产生的信托
分类
1. Resulting
Trust
返还信托
Presumed
Resulting Trust
推定归复信托
在英国法中，如果 A 出资购买财产（或支付部分购房款），但财产登记在 B 的名下：
法律推定 A 并不打算将这笔钱作为礼物赠送给 B。
相反，法律推定 A 意图保留该财产的受益权（Beneficial Interest）。
因此，B 在法律上持有房产，但在衡平法上为 A 持有相应的份额。
例外：检查“赠与推定” (Presumption of Advancement)
某些特殊关系下，法律会推定出资是礼物，从而推翻归复信托。
适用关系：父亲->子女，丈夫->妻子。
不适用关系：妻子->丈夫，母亲->子女，未婚伴侣/朋友。
自动归复信托
(Automatic
Resulting Trust) 当一个明示信托（Express Trust）失败后，财产“自动”弹回给委托人
2. Constructive
Trust
推定信托
1. 共同意图 (Common Intention)(口头承诺或协议)
➕
2. 损害性信赖 (Detrimental Reliance)(基于承诺做出了实质性付出)
⬇
衡平法权益 (Equitable Interest)
不需要书面证明，口头承诺加上信赖行为即可成立。
其他配偶居住权 (Matrimonial Home Rights)
保护未拥有房屋法律产权的一方（Non-owning spouse/civil partner），使其在婚姻关系存续
期间不会被另一方随意赶出家庭住宅（Family Home）
3.土地上的
第三方权利
Easements
地役权
Nature and
Characteristics
（性质与特征）
法律要求地役权的权利内容必须足够明确（Sufficiently definite）。如果一项权利过于模糊、不确定，或
者仅仅是为了娱乐/消遣（Amusement/Recreation），则不能成为地役权。
地役权确立
的四个条件
必须有需役地和供役地 Dominant & Servient Tenement
权利必须为需役地提供便利 Accommodate the dominant tenement
需役地和供役地必须归不同人所有 Diversity of ownership
权利必须能够构成授予的标的物 Capable of forming the subject matter of a grant
判断一项地役权是“普通法 (Legal)”还是“衡平法 (Equitable)”性质，主要看以下三个要素是否同时满足：
时长 (Duration)：必须是相当于“绝对所有权 (Fee Simple)”或“绝对年期 (Term of Years Absolute)”的时长。
形式 (Formality)：必须通过契据 (Deed) 设立
注册 (Registration)：在已注册土地 (Registered Land) 上，必须完成注册才能成为普通法上的权利。
授予 vs 保留
Grant (授予)：卖方保留供役地 (Servient Tenement)，将权利给予买方。
Reservation (保留)：卖方出售供役地，为自己保留权利。
（Prescription）
获得地役权（Easement）
使用必须是“As of Right”
(作为权利)
Nec Vi (Without Force)：非强力
Nec Clam (Without Secrecy)：非秘密
Nec Precario (Without Permission)：非许可
重要
地役权
采光权: 如果建筑物对光线的使用已经持续且不间断地享有了 20年，该权利即被视为“绝对且不可废除” (absolute and indefeasible)
观景权 (Right to a View)：即向外看的风景。永远不能成为地役权。
未注册地役权
成为凌驾性权益
(Overriding
Interests)
必须满足以下任一条件：
买家在购买时已知晓该地役权；或者该地役权在仔细视察土地时是显而易见的 (Obvious on a reasonably careful
inspection)；或者该地役权在处置前的一年内曾被行使过 (Exercised within the year preceding the disposition)。
看到“Registered Land” + “Easement” + “Sale to Third Party”，立即联想 LRA 2002 Schedule 3 的三个条件（知
晓、显而易见、过去一年内使用）。
Easements
Creation
设立方式
默示地役权
(Implied
Easements)
Wheeldon v
Burrows 规则
当土地所有者出售一部分土地（Grant），保留另一部分时，准地役权 (Quasi-easements) 可以转化为合法的地役权。
满足条件
✓显而易见 (Apparent) 道路是物理存在的，有清晰的可见标志。
✓持续使用 (Continuous) 指该设施（如道路或排水管）是永久性设置的，并非只能间歇性使用。
✓合理享用所必需 (Necessary for reasonable enjoyment)
注意：这不同于“绝对必要”。只要能显著提升土地的使用价值即可
✓转让时正在使用转让前，原拥有者（或其租户）实际上正在使用这条路。
四种
主要
来源
1.必要地役权
(Easement of Necessity) 仅指土地完全无法使用（如“袋状地”没有进出道路）
2. Common Intention Easement
（共同意图地役权）
典型例子 A出售土地给B：双方明确知道：
B将把土地用作：Workshop（工厂）。
工厂必须使用：电缆；管道；通行道路。
即使未明示授予，法院可能推定：相关地役权存在。
3. Rule in Wheeldon v Burrows
（准地役权规则）
两块地一人所有，其中一块对另一块有益，
如果只出售那块受益的，则买方有地役权。
Continuous（持续使用）无需人为反复介入。
Apparent（显而易见）合理检查可以发现。
4.Licence 升级
成 Easement
LPA 1925 s.62
成立
条件
1. 有土地转让（Conveyance）
2. 存在某项权利的实际使用（Prior Enjoyment）
3. 该权利在转让前已与土地一起被享有（Enjoyed with the land）
4. 转让文件没有排除 s.62（No Contrary Intention）
例子：
场景甲拥有办公楼和停车场。甲允许乙公司免费使用停车位。
后来：甲将办公楼出售给乙。没有在转让契约中提及停车权。
结果因为：存在土地转让；停车权一直被实际享有；契约没有排除 s.62；
停车许可可能转变为：✅ Legal Easement to Park
Termination
（终止）
1. Express Release（明示解除）受益土地（Dominant Tenement）的所有人明确同意放弃地役权。
2. Unity of Ownership and Possession（所有权和占有统一）自己不可能对自己的土地享有地役权。
3. Abandonment（放弃）永久放弃的明确意图。
4. Expiration of Limited Duration（期限届满）
5. Statutory Extinguishment / Compulsory Acquisition（法定消灭或强制征收）
如土地被：强制征收（Compulsory Purchase）政府基础设施建设征用
错误情况
土地出售（Sale of Land）
长时间未使用（Mere Non-use）必须证明：Intention to abandon.
更换所有人（Change of Owner）
Remedies
（救济）
没有权利要
进入怎么办
如果没有地役权（Easement）或契约（Covenant），你不能随意进入邻居的土地，否则构成非法侵入（Trespass）
适用情形：为了进行“基本维护工程”（Basic Preservation Works），例如修理排水管、粉刷墙壁、修剪危险树木。
程序：如果邻居拒绝，必须向法院申请进入令（Access Order）。
法院裁量：法院会规定进入的时间、区域以及必要的补偿条款。
维修义务：
沉默的契据
(Silent Deed)
在没有明示契约 (Express Covenant) 的情况下，供役地业权人没有维修地役权通道的义务。
供役地人 → 不修、不付钱。
需役地人 → 有权修、自己付钱。
措施
Injunction停止或移除妨碍
Damages金钱赔偿
Declaration确认地役权存在及范围
Self-help自行移除障碍
历史权力
过渡性处理
背景:在以前，根据当时的法律（LRA 1925），法定地役权属于凌驾性权益 (Overriding Interest)，无需登记即可自动约束买家。
过程：LRA 2002 正式生效，2003年起正式生效，即要求登记。
关键规则：在此日期之前已经存在的凌驾性权益，将继续保持其凌驾性地位 (Schedule 12, LRA 2002)。
Profits à
Prendre
取益权
一种允许权利人进入他人土地并获取自然资源（如鱼、木材、农作物、放牧）的权利。
这与地役权 (Easement) 不同，地役权仅允许“使用”土地（如通行），而不允许“带走”土地上的产出物。
注册
规则
与年限
期限 > 7 年（注意，是不包括7年的）
或永久业权 (Fee Simple)
必须以其自有业权 (Own Title) 进行实质性注册。未登记后果：法律权益无法产生
实质登记本身构成法律权益成立的必要条件；
期限 ≤ 7 年
不能注册自有业权，但可以在受影响土地的押记登记册 (Charges Register) 中输入通知 (Notice) 来保护该权益。
未登记后果：权益存在但可能无法约束买受人
对于应登记处分，未完成登记通常意味着该权益只能作为衡平权益存在。
对于Unregistered Land（未登记土地）没有：7年规则。必须登记：Class D(iii) Land Charge，否则不约束继受人。
Covenants
Affecting Land
（土地契约）
Creation and Requirements
（设立与成立条件）
要件 Promise 必须存在承诺 Deed 必须采用契约形式 Certainty 内容和土地必须明确
Benefit to Land 尤其对限制性契约必须使某块土地受益
分类
Restrictive Covenants
（限制性契约）
限制性契约属于次要权益 (Minor Interest)。根据《2002年土地登记法》第29条，只要在买
家登记成为新业主之前，该权益已通过通知 (Notice) 的形式在押记登记
册 (Charges Register)上注册，它就对买家具有约束力。
Positive Covenants
（积极性契约）即要求花钱或采取行动的契约）的负担通常不会随土地转移给后续购买者。
Enforcement and
Passing of
Benefit/Burden
（利益与负担
的转移）
负担
转移
情况
合同义务一般不随土地转移。
例外情况:
契约负担
转移的条件
Burden Run
1.消极性 (Negative): 必须是禁止做某事（如“不开咖啡馆”）。
如果是积极契约（如“必须修墙”），负担不转移。
2.为了受益地的利益: 必须有明确的受益地 (Dominant Tenement)。
3.意图转移: 双方意图让负担随土地跑（LPA 1925 s.79 默认推定）。
4.告知 (Notice): 购买者必须知情。在注册土地中，必须在 Charges Register 上有 Notice。
"Unregistered Land"：注意负担必须注册为 Class D(ii) Land Charge 才能约束购买者。
利益
转移
情况
利益通常：比负担更容易随土地转移。
衡平法转移通常：只要契约：有利于受益土地，利益即可随土地转移。
契约利益
在普通法
下的转移
The covenant must "touch and concern" the land.（该契约必须“涉及并关系到”土地）
这意味着契约必须影响土地本身的性质、质量、使用模式或价值，而不仅仅是给土地所有者个人的利益
无论是依据普通法还是衡平法 (Equity)，如果一个契约仅仅是给个人带来利益（例如商业上的非竞
争条款），而不是直接让土地本身受益或增值，它就被视为个人契约 (Personal Covenant)。
注意
在可注册的土地负担体系下：购买人是否“知道”该合同的存在是完全无关紧要的。即使购买人知道该合同的存在，这一点
也适用。购买人将不受其约束，客户无法强制执行该合同。
终止
Express Release（明示解除）
Agreement（协议）
Merger（土地合并）
Obsolescence（失去实际意义）
Tribunal Modification/Discharge（法庭修改或解除）
建筑开发计划
共同利益：契约的目的是为了所有地块的共同利益（benefit of all the plots）。
互惠意图：买方购买时知晓这些限制是为了互惠执行的。
一旦认定为 Building Scheme，契约的利益（Benefit）和负担（Burden）在所有业主之间相互运行 (Mutually Enforceable)。
Mortgages
and Charges
抵押与担保
Nature of Mortgages
（抵押的性质）土地所有人（Mortgagor，抵押人）以其土地作为担保，为债务（通常是贷款）提供担保的一种担保权益（Security Interest）
Creation of
Legal Mortgages
法定抵押的设立
法律抵押是以土地作为债务担保而设立的一项法律权益（Legal Interest）。
分情况
Registered Land
（已登记土地）
Step 1：By Deed（以契约形式）
书面（In Writing）明确表明为Deed 有效签署（Executed）见证（Witnessed）正式交付（Delivered）
Step 2：Substantive Registration（实质登记）必须向： HM Land Registry申请登记。
Unregistered Land
（未登记土地）
必须：By Deed（契约）但：不需要：Substantive Registration.因为：土地尚未进入注册制度。
未注册土地的法律抵押权（Legal Mortgage）原则上以交付所有权契据（Title Deeds）生效；若抵押
权人未持有契据，则必须注册为 Class C(i) Land Charge，否则对支付对价的购买者（Purchaser
for money or money's worth）无效（void）。
在已登记土地中，法律抵押必须以契约设立并完成实质登记才能成为法律抵押；在未登记土地中，法律抵押通常通过契约设立，而无需实质登记。
Rights and
Duties of
Mortgagor
抵押人的
权利义务
抵押人法定租赁权
s.99 LPA 1925
赋予了抵押人 (Mortgagor) 一项法定权利 (Statutory Right)，即在占有房产期间可以授予租赁契约。
1.已排除 (Excluded) : 需银行同意否则不对银行生效 2.未排除 (Not Excluded): 自动生效对银行有约束力
即使权利被排除，抵押人擅自签的租约在抵押人与租客之间也是有效的 (Valid between parties)，
只是不能对抗银行 (Not binding on the bank)。如果银行行使占有权 (Possession)，可以将租客驱逐。
1. Equity of Redemption
（赎回权益）
任何：Prevent（阻止），“阻碍”（Clog），或Unfairly Restrict（不公平限制）赎回权的条款，通常无效。
赎回权益的临界点是银行与买家签订具有约束力的出售合同 (Entering into a contract to sell) 之时。
区分两个概念：
Power of Sale Exercisable (银行何时可以开始卖)：通常涉及违约细节（如利息逾期2个月）。
Loss of Right to Redeem (业主何时彻底失去房子)：必须等到银行与第三方签订了合同 (Contract)。
2. Right to Possession（占有权）设立抵押：并未转移土地所有权。
3. Right to Redeem Early（提前清偿）银行可能收取：Early Repayment Charge.
4. Right to Challenge Improper Enforcement
（挑战不当执行）
如果抵押权人：不合理出售物业；违反法定义务；
抵押人：可以：申请禁令（Injunction）；请求赔偿（Damages）。
5. Right to Surplus Sale Proceeds（取得剩余售房款）
Rights and
Remedies of
Mortgagee
抵押权人的
权利与救济）
Mortgagee 是：The lender who takes a mortgage over land as security for a debt.
1. Right to Possession
（占有权）
通常申请：Possession Order（占有令）
商业抵押：根据普通法，抵押权人有权立即占有。由于契约中没有条款规定必须先发出通知
（Notice），也没有成文法强制要求对商业房产发出通知，因此客户可以直接行使占有权。
住宅抵押：法院有权推迟住宅的收回令（Possession Order），给予借款人时间偿还欠款。但
在商业房产中，法院几乎没有这种自由裁量权。
2. Power of Sale（出售权）
对住宅和商业建筑都可以
贷款到期：出售权产生。
何时可行使（Exercisable）
已发出付款通知，且：3个月未清偿。
利息：拖欠至少：2个月。
违反其他抵押条款。
义务出售时合理取得：True Market Value（真实市场价值）
3.Appointment of Receiver（指定接管人） Receiver：通常：视为：Agent of the Mortgagor.
4.Foreclosure（取消赎回权）抵押权人成为：物业完全所有人。（现代很少了）
5. Action on the Personal Covenant（追讨债务）
驱逐租客
当银行行使其出售权出售抵押房产时，这将超额涵盖 (overreach) 抵押人持有的通过赎回权产生的衡平法权益 (equitable interest)，这意味着他们
可以被买方驱逐。
Priority of Mortgages
（抵押权顺位）
Registered Land（已登记土地）优先顺位通常取决于：Date of Registration（登记日期）
Legal Mortgage未登记成为 Equitable Mortgage 通常时间在先者优先
Tacking（抵押顺位附加）
只有在：Contractual obligation to lend further sums或者：
No notice of the later mortgage的情况下，追加贷款：才能保留原来的优先顺位。
Redeeming Prior Mortgage
（清偿前顺位抵押）
第二抵押权人：为了保护自身利益，可以：清偿：第一抵押。
然后：取得：Priority position of the redeemed mortgage.即：Subrogation（代位）。
公司借贷
与房地产
登记程序
1.公司注册处 (Companies House)
操作要求：必须在押记设立（通常是交割日）后的 21天内提交注册（通常使用表格 MR01）。
未注册后果：如果错过期限，该押记对清算人(Liquidator)、管理人(Administrator)及其他债权人无效 (Void)。且贷款将变得立即到期应付。
2土地注册处 (Land Registry)
操作要求：法定押记属于“需注册的处置行为” (Registrable Disposition)。必须在土地注册处登记（通常使用表格 AP1），才能在法律上生
效 (Take effect at law)。
时限：虽然没有像公司法那样严格的“21天”法定作废期限，但必须在优先权保护期 (Priority Period) 内完成，以确保银行的权益优先于其他后续权
益。
未注册
土地
如何保护
第二顺位
抵押权
第一顺位抵押：通常由“契据存放”（Deposit of Title Deeds）保护。银行拿走了房产证，房主无法私自卖房，因此不需要注册土地押记。
第二顺位抵押：因为契据已经被第一家银行拿走了，第二家银行无法持有契据。这种抵押被称为 Puisne Mortgage次级抵押（后位抵押）。
第二顺位保护措施：必须根据《1972年土地押记法》（Land Charges Act 1972），在普利茅斯（Plymouth）的土地押记局，针对房主的名字注册
为 C(i) 类土地押记。
法定
按揭
的设立
方式
1.以法定按揭方式作出的押记(Charge by way of legal mortgage)这是现代最常用的方式（LPA 1925 s.87）。
2.设定绝对年期的租契(Demise for a term of years absolute)这是较传统的“租契式按揭”。
如果第一按揭是通过租契（Demise）设立的，那么第二按揭可以通过以下方式设立：
方式一：授予另一个租期比第一按揭更长的租契（通常长一天或更多）。这在法律上被称为复归租契 (Reversionary Lease)。
方式二：签立一份以法定按揭方式作出的押记 (Charge by way of legal mortgage)。这是通用的“万能钥匙”，无论第一按揭形式如何，都可以使用
此方式。
与银行
相关的
问题
未注册土地
Unregistered
Land银行通常
会拿走契据
在未注册土地中，产权通过契据证明而非登记证明。虽然法律并未强制要求抵押权人必须保管契据，
但银行在实践中通常会持有原始产权契据，以证明产权、保护担保并降低土地被再次处分的风险。
银行的
知情责任
Doctrine of Notice
在涉及夫妻共同抵押贷款时，如果一方声称受到另一方的不当影响 (Undue Influence)，银行（抵押权
人 Mortgagee）是否受此影响，取决于银行是否被“置于询问状态” (Put on Inquiry)。
如果贷款申请表面上是为了夫妻双方的共同利益 (Joint Benefit)，例如购买度假屋或还清共同债务，银行通常没有义
务去探究是否存在不当影响。
按揭清偿顺序先来后到 (Prior) ➡️ 卖房成本 (Costs) ➡️ 卖家自己 (Seller) ➡️ 后来者 (Subsequent)
Overreaching
权益转换机制
价款支付给至少两名受托人。出售和抵押都可能触发该机制。
一旦发生 Overreaching：Beneficial Interest从：Land转移至：Purchase Money.
与 Overriding Interests （如实际占有）的关系先看有没有overreaching, 再分析overriding interest
Adverse
Possession
逆权占有
Elements
（构成要件）
1. Factual Possession（事实占有）
2. Intention to Possess（占有意图）
Unregistered Land Rules
（未登记土地规则）
法定期限：12年原所有人的诉权消灭（title extinguished）；占有人自动取得产权。
不用申请、不用通知，不能被反驳
Registered
Land
Rules
登记土地规则
第一步：占有满10年第二步：向土地注册处申请第三步：通知登记所有人第四步：所有人有65个工作日作出反对
三个例外
即使所有人提出反对，
逆权占有人仍可能成功。
Estoppel（禁止反言）
Some Other Entitlement（其他法律权利）占有人本来就有权取得土地。
例如：受益权益；特定履行权（right to specific performance）；合同赋予取得产权的权利。
Boundary Dispute（边界争议）
申请失败后，如果之后：真正所有人在未来2年内没有采取措施驱逐占有人（evict）；
逆权占有人：可以再次申请登记。
第二次申请：HM Land Registry必须登记其为所有人。
4.房东与租户法
Leases
租赁
Requirements
for a Lease
租赁成立条件
超过3年的租约必须：By deed（契据） Proper execution（正式签署）
3年或
以下租约
如果一项租赁满足以下所有条件，即使是口头 (Orally) 达成的，也能创设法定租赁权 (Legal Lease)，而不仅仅是衡平法权益：
租期不超过 3 年 (Term ≤ 3 years) 立即占有生效 (Takes effect in possession)
按市场租金/最佳租金 (Best rent reasonably obtainable) 无权利金/额外费用 (Without taking a fine/premium)
Legal and Equitable Leases
（法定租赁与衡平租赁）
有合同 ≠ Legal Lease，要看有没有契据
如果不是 Legal Lease，检查：Written?Contains all terms?Signed?Specifically enforceable?
如果全部满足：→ Equitable Lease。
一句话：Legal Lease = Proper form completed.
Equitable Lease = Valid agreement for a lease that equity can specifically enforce.
如果法定形式要件未满足，衡平法会介入。根据 Walsh v Lonsdale 原则，一个“有效的土地合同”可以被视为衡平法租约。
Termination
of Leases
租赁终止
Expiry of Fixed Term（固定期限届满）例外：Business Tenancy（商业租赁），LTA 1954 Statutory continuation（法定延续）
Notice to Quit（终止通知）必须给予：一个完整租赁周期。
Break Clause（提前终止条款）高频陷阱：少付一块钱就想终止，不支持
Surrender（交还租约）
Express Surrender（明示交还）
Surrender by Operation of Law（依法默示交还）房东：接受钥匙。随后：将物业重新出租给第三人。
Merger（权益合并） Same person Same legal capacity Both interests vested
Forfeiture
没收租约
房东因租户违约：提前终止租约。
前提租约必须包含：Forfeiture Clause（Re-entry Clause）
可以触发没收的情况 Non-payment of rent Repair covenant breach Unauthorised assignment Illegal use
可能视为放弃
Waiver of
Forfeiture
1.知情 (Knowledge)：房东完全知晓违约行为的存在。
2.明确行为 (Unequivocal Act)：房东做出了某种明确承认租约继续存在的行为。
最常见的“明确行为”就是收取租金 (Demanding or Accepting Rent)。
结论：房东已放弃驱逐权 (Waiver) 但仍保留索赔权 (Damages)
关键点：通知必须明确告知租户，其有权在28天内送达反通知 (Counter-notice)。
反通知权利 (Counter-notice)
适用条件（必须同时满足）
租约原始期限为 7 年或以上 (Granted for 7+ years)
租约剩余期限至少还有 3 年 (At least 3 years left to run)
例外：商业租赁 Section 25 Notice（房东发出） Section 26 Request（租户发出）
两种
退租
方式
明示退租
Express Surrender 必须通过契据 (Deed) 完成。依据：S.52 LPA 1925。
法律推定退租
Surrender by
Operation of Law
无需书面文件。基于双方的行为 (Conduct)，表明租赁关系不再存续。
单纯的交钥匙 (Deposit of keys) 只是租户的单方面要约，并不足以终止租约。必须配合房东的接受行为 (Acceptance of possession)。
如果房东"已经找到了新租户" (found a new tenant)，这构成了房东接受退租的强烈证据。因此，双方的行为共同构成了法律推定退租。
特殊：
口头
建立
的短期
租契
租契交回
的形式要求
(Formalities)
虽然短期租契（3年或以下）可以通过口头方式（Parol Lease）创建，但是租契的交回 (Surrender) 必须遵守更严格的规定。
租契的交回必须通过契据 (Deed)（或者通过“法律运作” Operation of Law））进行，否则在普通法 (at Law) 上无效。
衡平法的
救济与限制
(Equity)
如果缺乏契据，双方的协议通常只能作为“交回租契的合同”在衡平法下执行（Walsh v Lonsdale 原则）。
如果违反了租约条款，她“手不干净”，法院不会授予她衡平法上的救济来强制执行那个口头的交回协议。
业主不能没收：因为核心条件：租约中必须包含明确的重占条款 (Proviso for re-entry / Forfeiture clause)。
口头租约 → 没有书面文件 → 无法证明存在“重占条款” → 业主没有没收权 (No right to forfeit)。
正确的做法是起诉追讨欠款，或主张租户的行为构成了毁约 (Repudiatory Breach) 从而接受毁约终止合同
lease
与实际
占有
结合 lease
登记
问题
首选保护方式：登记通知
对于已注册土地 (Registered Land)，地产合同属于“次要权益” (Minor Interest)。必须在押记登记册 (Charges Register) 中
输入通知 (Notice) 才能保护其优先权。备选保护方式：凌驾性权益 (Overriding Interest)
如果朋友忘记去登记通知了，还有救吗？
通常，实际占用人 (Person in Actual Occupation) 的权益可以构成凌驾性权益（无需登记即可约束买家）。
如果满足以下两个条件，实际占用不能构成凌驾性权益：
买家在购买时不知道该权益；且占用情况在合理审慎检查时并不明显
看到“Registered Land”（已注册土地）和“Option”（选择权/地产合同）时：第一反应找 Notice in Charges Register。
如果题目问“为什么没注册也能生效？”，再去找 Actual Occupation。
如果题目说“看不出来有人住(not obvious)”且“买家不知道”，那么Actual Occupation 这条路就断了，必须回归到 Notice。
注意: 实际占有必须具有一定程度的永久性或持续性。
细节补充
当业主（Landlord）因租客（Tenant）欠租而成功获得法庭的管有令 (Possession Order) 后，租契即被没收（Forfeited）。
无论租约是以契据(Deed)形式还是简易合同(Simple Contract)形式订立：追讨欠租的时效永远是 6 年。
申请免于没收的济助
(Apply for Relief
from Forfeiture)
即使管有令已下达，租客或按揭贷款人仍有权在6个月内向法庭申请济助。
这是一种酌情权 (Discretionary)，而非自动权利。
法庭通常会批准济助，但前提条件通常是申请人必须付清所有拖欠租金 (Arrears) 和业主的法律费用 (Costs)。
租约
注册
问题
规定条款 (Prescribed Clauses) 这是土地注册处 (Land Registry) 要求的标准格式条款。但只有租期超过7年的租契才需要注册。
租户投保 (Tenant to Insure) 标准做法是业主投保整栋大楼 (Block Policy)，然后通过服务费向各租户收回保费
重要文件
"Lease of Part" (部分租赁) 必选 Plan (平面图) 和 Easements (地役权)。
因为租户需要通过属于业主且可能已租给其他租户的土地来进入租赁物业并获得服务。
因为您正在转让业主产权的一部分，因此有必要在视觉上划定要租赁的区域。
使用什么表格？
已注册土地：必须使用 TR1 表格。
未注册土地：可以使用传统的“转让契据”(Deed of Assignment)，也可以自愿使用 TR1 表格（TR1 本身就是一个契据）。
租约区分
如果是7年零1天，就需要实质性注册 (Substantively Registrable)。
如果是7年整，则不需要注册，只能通过注记 (Notice) 来保护。
房东所有权的推断
(Deduction of Title)
转让人（现有租户）没有法定义务去证明房东的所有权。
如果无法证明，受让人可能只能注册为良好租赁所有权 (Good Leasehold Title)。
续租选择权的性质
Option to Renew
在法律上属于地产合同 (Estate Contract)。这是一种专有权益 (Proprietary Interest)，必须写入租约
与LTA 1954的区别
Option to Renew是：合同权利。
Security of Tenure是：法定权利。二者可以：同时存在。
Option to Renew不是租赁地产本身。它只是：a right to call for a future lease.
因此：必须按衡平权益规则保护：Registered Land → Notice Unregistered Land → Class C(iv)
复归租约
Reversionary
Lease
授予租约的日期与租客有权开始占有（入住）的日期之间存在时间差。
一般规则： 7年或以下的租约通常是“凌驾性权益” (Overriding Interest)，买家必须接受其约束，无需注册。
例外规则：如果租约授予后，租客获得占有权的时间在 3个月以后生效，这属于 Reversionary Lease。
此类租约（无论长短）不属于凌驾性权益 (Schedule 1, LRA 2002)。
一句话：三年以上有契据才是legal lease, 三年以下没有立即占有所以属于equitable lease
非结构性改动
(Non-structural alterations)
法律禁止房东收取任何性质的罚金 (Fine) 或权利金 (Premium)，也不得因此增加租金。
看到 "Non-structural alterations"（非结构性改动）和 "Consent"（同意）时，立即联想 s.19(3) LTA 1927。
合租
问题
一旦看到"Shared House" (合租房)、"Shared Kitchen" (共用厨房)，首先要警惕 Exclusive Possession 是否存在。
通常情况下，如果房东提供服务（如清洁）或租客之间没有紧密联系（各自签合同），这往往指向 Licence (许可) 而非 Lease。
Licence 对租客的保护力度远低于 Lease。
租赁
状态
容忍租赁
tenancy at
sufferance
当租客在合法租约结束后继续占有房产，但未经房东同意，也未被房东反对时，即构成“容忍租赁”。
租客最初是合法进入（不是非法入侵者 Trespasser）。房东保持沉默或无法联系（没有 Consent）。这是一种不稳定的状态，房东可随时驱逐。
随意租赁
Tenancy at Will 明确同意占有，但未定租金/期限(Consent given)
周期性租赁
Periodic Tenancy
接受租金(Acceptance of Rent)
法定周期性租赁
Statutory
Periodic Tenancy
当定期租赁（Fixed Term Tenancy）结束，租户继续居住并支付租金，且房东接受时，
若双方未签订新合同，法律上会自动产生一个新的租赁关系
租户要终止周期性租赁，必须遵循以下黄金法则：
通知时长：必须至少等于一个完整的租赁周期（但最少为4周）。→ 若为月付，需至少1个月。
截止日期：通知必须在租赁周期的最后一天结束。 → 即租金支付日的前一天 (The day before a rent day)
转租问题
分类
Assignment（转让）
Underletting（转租）
Assignment transfers the whole term; underletting carves out a smaller lease and leaves a reversion in the original tenant.
限制租户转让
（Alienation）
绝对契约 (Absolute Covenant)：完全禁止转让。
合格契约 (Qualified Covenant)：需经业主同意方可转让
完全合格契约 (Fully Qualified Covenant)：
需经业主同意，且业主不得无理拒绝
判断业主的理由是否与“业主与租户的关系”或“物业价值/商业利益”有关。
竞争关系通常是有效的拒绝理由。
即使租赁合同只写了“需经业主同意”（Qualified），法律也会自动介入。
如果租赁合同要求业主同意，法律自动隐含一个条件：业主不得无理拒绝同意 (Consent not to be unreasonably withheld)。
这意味着，条款在法律效力上等同于“完全合格契约”。s.19(1) LTA 1927
在Landlord and Tenant Act 1988中，房东除了不能无理拒绝外，
还负有法定义务：在合理时间内作出决定；将决定书面通知租户；如果拒绝，说明理由。
如果房东未能遵守“不得无理且需在合理时间内拒绝同意转让或转租”的默示条款，租客可以就遭受的任何损失起诉要求损害赔偿。
注意主租客主动退租，次租客会直接成为房东的租客，这是为了防止主租客联合房东驱逐次租客
s.146 Notice
Repairs Act 1938
住宅和商业
租赁都适用
一般原则非租金违约（Non-rent breaches）例如：未经同意转租（Unauthorised assignment or underletting）违反用途条款（Unauthorised
use）未履行修缮义务（Repair covenant breach）未经许可改建（Unauthorised alterations）
通常：✅ 必须先送达 s.146 Notice。
告知租户反通知的权利前提适用于：租期至少 7 年；剩余租期至少 3 年。
租金拖欠（Non-payment of rent）一般：❌ 不需要 s.146 Notice。房东可以直接：Peaceable re-entry（商业物业）Court proceedings
（本条仅限商业租赁，住宅要向法院申请）
房东必须给予：A reasonable time to remedy.
通知包含三个核心内容：
（1）Specify the Particular Breach（明确指出违约）
（2）Require the Tenant to Remedy the Breach（要求补救）
（3）Require Compensation（要求赔偿）
Rights and
Obligations of
Landlord
房东的
权利义务
权利
Receive Rent（收取租金）
Enforce Tenant Covenants（执行租户契约）
Forfeiture（没收租约）要遵循s.146 Notice
Consent Rights（同意权）
Reversion（复归权益）
特殊情况：
住宅租赁对房东
的权利限制较多
房东：一般不能自行换锁收回房屋。否则：可能构成：非法驱逐（Unlawful Eviction）。
通常需要法院程序；Possession Order（占有令）。
进入物业检查和维修要通知
住宅房东通常必须：通过法院程序收回物业。不能：❌ 自力救济（self-help）。
商业租赁给予
房东更多商业
救济手段。
房东：✅ 可和平进入并换锁。前提：不使用暴力；无人居住。
CRAR（Commercial Rent Arrears Recovery）商业房东：可扣押租户货物：以追讨：Pure rent only（纯租金）。
不包括：❌ Service charge❌ Insurance rent❌ Other sums
Jervis v Harris
条款
定义：允许房东进入出租物业，修补租户应修而未修的部分，
并将费用作为“债务” (Debt) 而非“损害赔偿”向租户追讨。
适用方：它是房东用来对付违约租户的武器，租户不能使用此条款来对付房东。
义务
Quiet enjoyment
（安宁享有）
默示契约（implied covenant），通常适用于所有租约。
房东不得：实际驱逐租户；严重干扰租户使用物业；切断水电等基本服务。房东未经许可频繁进入房屋。
这并非指房东必须保证环境绝对“安静”(Silence)，而是指房东承诺不干扰租户对房产的占有和正常使用。
这种干扰必须是实质性的 (Substantial Interference)。
不适用于在租约授予前就已经存在的房屋固有缺陷（如隔音效果差）。
Non-derogation from grant（不得减损授予）如房东将商铺出租作餐厅，但随后堵住唯一入口。
s.11 LTA 1985 repair
商业租赁不包括的
对于租期少于7年的住宅租约，《1985年业主与租客法案》第11条 (s.11 Landlord and Tenant Act
1985) 强制规定房东必须维修：物业的结构和外部（包括屋顶、墙壁、排水沟）。供水、供气、供电
及卫生设施。供暖和热水设施。注意：房东不能通过合同条款规避此义务。
但房东不需要对以下原因造成的损坏负责：火灾 (Fire) 风暴或洪水 (Tempest or Flood) 不可避免的
意外 (Inevitable Accident)
Fitness for habitation（适宜居住）住宅必须适合居住。（不适用商业租赁）
不得无理拒绝处分同意（s.19 LTA 1927）也就是转化成完全合格契约那部分知识点
LTA 1988 回应义务也就是转化成完全合格契约那部分知识点
商业租赁部分
Security of tenure（LTA 1954）（续租保障）商业租约到期：不自动终止；法定延续。
s.25 Notice
s.30 Grounds 可能要支付补偿Ground (e)Ground (f)Ground (g)
Rights and
Obligations of
Tenant
租客的权利义务
权利
Right to Exclusive Possession（排他占有权）
Right to Quiet Enjoyment（安宁享有权）
Protection from Non-Derogation from Grant（不得减损授予）
Right to Enforce Landlord Covenants（要求房东履约）
Right to Relief from Forfeiture（没收救济）
Alienation Rights（处分权） Assign（转让）Underlet（转租）Charge（设定担保）
住宅租赁
（Residential Leases）
的特殊权利
Repair Rights（维修权）
Fitness for Human Habitation（适宜居住）
Protection Against Unlawful Eviction（防止非法驱逐）
Right to Reasonable Notice of Entry（进入通知权）
商业租赁
（Business Tenancies）
的特殊权利
Security of Tenure（续租保障）
Right to Apply for a New Lease（申请新租约）
Protection Against Opposition Except on s.30 Grounds
Compensation Rights（补偿权）
义务
Pay Rent（支付租金） Pay Other Sums Due（支付其他应付款项）
Repair Obligations（维修义务）
Full Repairing Covenant（完全维修）
Keep in Repair（保持维修状态）
Yield Up in Repair（交还时维修）
Use Covenant（用途义务）
No Alterations（不得擅自改建）
Alienation Covenants（处分限制）
Permit Access（允许进入）
住宅租赁
Residential Leases
的特殊义务
Tenant-like Manner（以普通住户方式使用物业）
如租客应：更换灯泡；清理排水沟；保持清洁；小型维护。
Avoid Waste（不得造成浪费或损害）
Notify Landlord of Defects（通知房东缺陷）
商业租赁
Business Tenancies
的特殊义务
商业租客：通常承担：全部维修责任；全部保险费用；大部分物业管理费用。
Compliance with Statutory Requirements（遵守法定义务）
Yield Up（返还物业）
Landlord and
Tenant Remedies
（房东与租客救济）
Breach of Covenant（违反契约） Forfeiture（没收租赁权）Relief from Forfeiture（恢复租赁权救济）
Recovery of Rent（追缴租金） Dilapidations（房屋损坏赔偿）
分租客的独立救济权分租客（Underlessee）可以独立向法院申请救济。法院有权将该物业的租约直接授予分租客。
LTA 1954与
LTA 1995
对比区分
LTA 1954
的被排除
后的适用
这意味着：租客没有租期保障权 (Security of Tenure)。因此，终止租赁不需要遵循该法案复杂的第25条或第
26条通知程序，而是回归到普通法 (Common Law) 的规则。
普通法下
的迁出通知
Notice to Quit
对于季度性周期性租赁 (Quarterly Periodic Tenancy)，普通法要求必须同时满足两个条件：
通知时长：至少一个完整的租赁周期（即一个完整的季度）。
终止日期：必须在当前周期的最后一天终止（或下一个周期的第一天，但SQE考试通常偏好“周期的最后一天”）。
Landlord and
Tenant
Act 1954
重要法条梳理
考试记忆主线：s.23 → s.24 → s.25/s.26 → s.29A → s.30 → s.32-35 → s.37 → s.38
即：先判断是否受保护 → 租约继续存在 → 谁启动续租程序 → 是否及时申请法院 → 房东能否拒绝 → 新租约条款是什么 → 是
否有补偿 → 是否已排除法案保护。
适用范围
Applicability
s.23 – Tenancies to which Part II applies
Part II 适用于：存在租赁（Tenancy）；租客实际占有
（Occupation）物业；物业全部或部分用于经营业务
（Business Purposes）。
s.43 – Excluded
Tenancies
以下租赁通常不受保护：农业租赁（Agricultural Holdings）矿业租赁（Mining Leases）
某些服务住宿（Service Occupancies）某些短期租赁（Certain Short Tenancies）
已合法排除（Contracted-out）的租约。
法定续租保护 s.24 – Continuation of Tenancies and Grant of New Tenancies 商业租约不会因为固定期限届满而自动终止。
启动
续租
程序
s.25 – Landlord's Notice
房东发出：Section 25 Notice
作用：终止现有租约；启动续租程序；
表明是否反对续租。
两种通知 Non-hostile Notice房东不反对续租：
Hostile Notice房东反对续租：
注意范围 (Scope)：房东的通知必须针对整个租赁物业
s.26 – Tenant's Request for a New Tenancy
租客也可以主动启动续租程序：注意租客可以针对部分物业。
s.27 – Termination by Tenant 租客可以：选择续租；或者放弃法定保护并终止租约。
s.28 – Renewal by Agreement 双方无需诉讼，可以：Agreement instead of litigation（协商续租而非诉讼）
法院程序
s.29 – Court Order for New Tenancy
若双方无法达成一致：法院可命令授予新租约。
法院决定：是否授予新租约；新租期；租金；其他条款。
s.29A – Time Limits 必须：在法定期限届满前向法院申请。
s.29B – Extension Agreements 双方可以：书面协议延长法院申请期限。
房东
拒绝
续租
s.30 – Grounds of Opposition
房东只能基于法定理由拒绝续租。
Grounds (a)-(g)：
（a）Tenant repair breaches租客维修义务违约
（b）Persistent delay in paying rent长期拖欠租金
（c）Other substantial breaches其他重大违约
（d）Suitable alternative accommodation available提供合适替代物业
（e）Subletting situation物业重新整合需要收回
（f）Intention to demolish or reconstruct房东计划重建或改建
（g）Landlord's intention to occupy房东准备自行经营使用物业
补充 Ground (g) 与 5年规则
如果房东是通过购买（purchase）获得权益的，由于担心房东为了驱逐
租户而购买房产，法律要求房东必须持有权益满 5年。
只要在租约终止日 (Termination Date) 满5年即可。
s.31 – Application Dismissed 若房东成功证明：某项 s.30 Ground，法院：no new tenancy
新租约
条款
s.32 – Property Included新租约涵盖哪些物业。
s.33 – Duration新租约期限。
法庭会根据情况判定一个合理的期限。
法庭判定的新租约期限不得超过 15 年。
s.34 – Rent新租金
（Market Rent）
按公开市场租金(Open Market Rent) 确定。假设租约 (Hypothetical Lease)：
空置占有 (Vacant Possession)+租户已遵守契约 (Compliance with Covenants)+条款相同 (Same Terms)
s.35 – Other Terms
补偿
s.37 – Compensation
若房东基于某些无过错理由成功反对续租，例如：Ground (e) Ground (f) Ground (g)
租客可能获得Statutory Compensation（法定补偿）。
补充
双倍赔偿规则
(Double Compensation)：
如果租户（及其前任继承者）在该场所经营同一业务已满 14年，
赔偿金额为应课税价值（Rateable Value）的 2倍。
排除法定续租保护 s.38 – Exclusion of Security of Tenure
如果已成功排除：租约届满：房东：无需证明 s.30 Grounds；
无需发 s.25 Notice；一般可要求租客搬离。
其他 Section 43(3)6个月规则
固定期限（term certain）不超过 6 个月的商业租约，原则上不享有 Security of Tenure。
例外一：存在续期或延长条款
例外二：占有超过 12 个月。自己的占有期间加上前任经营者
25、26、27
通知的区别
关键分界线
1996年
Landlord and Tenant
(Covenants) Act 1995
“旧租约”
的处理
根据合同相对性原则 (Privity of Contract)，原租客有责任（所以，1996年之后免除的这块责任）
财产相对性原则 (Privity of Estate)，新租客有责任；因此，房东可以同时起诉两人
对于 1996年1月1日之后设立的“新租约”(New Leases)：合同相对性 (Privity of Contract) 被废除。
原租户在转让租约后自动解除责任。契约的传递 (Transmission of Covenants) 规则发生改变。
LTCA 1995 Section 3，在新租约中，除非契约被明确规定为“仅针对个人的” (expressed to be personal)，
否则所有房东和租户的契约利益与负担都会自动转移给受让人。
但是，新日期之后，如果转让人是房东，那么新房东和旧房东都必须遵守
规定：原房东只有在遵循第8条程序（向租客发出通知并获得释放）的情况下才能免责
依据 Privity of Contract，旧房东承担责任依据依据 Privity of Estate，新房东承担责任
AGA (授权担保协议)：
(Authorised Guarantee
Agreement, AGA)
这是房东在批准租约转让时，要求原租户签署的一份文件，担保直接受让人履行契约。
情况
情况 A：租约中有明确约定 (Express Provision) 依据：s.19(1A) LTA 1927
如果租约明确写明“转让必须提供 AGA”，则业主可以直接要求，无需证明合理性。
情况 B：租约中无明确约定 (Silent) 依据：s.19(1) LTA 1927 & Case Law
如果租约没写，业主只能在合理的情况下 (Reasonable) 才能要求提供 AGA。
例如：新租户财务状况较弱时。
条件房东要求 AGA 必须是租约中的明确规定，或者是“合理的”(reasonable)。
谁签？ 转让人 (Assignor) 签，用来担保受让人。
担保谁？ 仅限担保直接受让人 (Immediate Assignee)
责任链断裂： AGA 仅担保下一任。当下一任租户再次转让租约时，前任的 AGA 责任即告终止。
受让人责任: 受让人因地产相对性 (Privity of Estate) 和法案规定自动受租约条款约束，
通常不需要再与房东签署直接契约 (Direct Covenant)。
Commercial
Leases
商业租赁
Heads of Terms（交易要点书）是商业租赁交易开始时，由双方列出的主要商业条款清单。区分lease是正式租约。
Rent and Rent Review
（租金与租金审查）
Rent is the consideration for occupation, and rent review clauses adjust the rent during the term of the lease, most
commonly on an open market or upward-only basis.
Time is NOT of the essence.房东即使：错过 review date，通常：仍可进行 rent review。
Repairing
Obligations
（维修义务）
s.146 Notice（Repairs Act 1938）
Full Repairing and
Insuring Lease
(FRI Lease)
房东 (Landlord): 负责为房产投保（包括物理损坏和租金损失）。
租户 (Tenant): 负责支付保险费（作为 Insurance Rent），并负责维修房产。
例外 (The Exception): 租户的维修义务不包括由“承保风险”(Insured Risks，如火灾) 造成的损坏。
Alienation Provisions（处分条款） AGA部分知识点
Security
of Tenure
续租保障
(LTA 1954)，例外Fixed term of six months or less不享有续租权
满足三个条件存在租赁关系；租户占用该物业（Occupied by the tenant）；占用是为了商业目的（For the purposes of a business）
Termination of
Commercial Leases
（商业租赁终止）
租客主动终止：s.27 Notice s.27 LTA 1954。
1.在法定延续期间发出通知，租客：给予：至少：3 months' notice。
或者2.租客：在合同租期届满时：直接搬离。
房东反对续租（s.30 Grounds）
受限制
的转让
条款
法律隐含了一个条件：业主不得“不合理地”(Unreasonably) 拒绝同意。
例子：原则：在购物中心(Shopping Centre)或多租户物业中，业主为了维持良好的“租户组合” (Tenant Mix) 而拒绝同意转让，通常被视为是合
理 (Reasonable) 的理由。解析：虽然受让人（快餐店）和原租户（美食餐厅）都符合租约中的“餐饮用途”(Eatery) 定义，但业主有权管理其物
业的整体形象和商业生态。如果引入快餐店会破坏该区域“高端美食”的氛围，业主可以合法拒绝。
看到 Shopping Centre（购物中心） + Assignment（转让），立刻联想 Tenant Mix Policy（租户组合政策）。
业主拒绝同意必须基于“房东与租户的关系” (Landlord and tenant relationship) 或“物业本身” (Subject matter of the lease)。
如果拒绝理由是为了维持物业价值或商业平衡，通常是合理的 (Reasonable)。
SCPCs (商业地产)
转让中关于房东同意
(Landlord's Consent) 延迟
的处理机制。
"6个月长止日"
自动推迟：如果完成日未收到同意，完成时间自动推迟。
新的完成时间：卖方通知买方同意已下达后的 5个工作日后。
解除合同 (Rescission)：只有在原定完成日期的 6个月后仍未获得同意，任何一方才可解除合同。
对比 SCs (通常用于住宅)
如果在完成日期的 3个工作日前尚未收到同意；
或者同意附带了不合理的条件；
任何一方都可以解除合同。
没收租权与
货物处置
Forfeiture &
Goods on
Premises
商业租金拖欠追偿
(Commercial Rent
Arrears Recovery,
CRAR)
房东扣押并出售租户
货物以抵偿租金的
法定程序
绝对前提：租约必须处于存续状态 (The lease must be subsisting)。
严格遵守以下条件：
无需法院命令 (No Court Order) 这是CRAR作为一种“自助救济”(Self-help remedy) 的核心特征。
只要符合法定程序，房东无需先上法庭。
必须提前通知 (Notice) 必须向租户送达执行通知，并留出7个完整日 (7 clear days)。
进入时间限制仅限在 6:00 am 至 9:00 pm 之间，或该场所通常的营业时间内进入。
仅限纯商业地产 CRAR 不适用于住宅或混合用途地产，且仅能追讨纯租金（不含服务费或保险费）
CRAR 仅限“纯租金”绝对不能用于追讨服务费或保险费，即使租约把它们定义为租金也不行。
非自愿受寄人
Involuntary
Bailee
租约终止后，对于遗留在物业内的货物，房东成为“非自愿受寄人”。
房东可以发出通知要求租户取走货物。如果租户不取，房东可以出售货物。
出售所得的净收益属于货物所有者（租户），房东必须将其归还给租户，而不能直接将其据为己有来抵销租金债务。
当租约规定“未经业主
同意不得改动”时，业
主能否无理由拒绝租户
的改善性改动？
不能。法律会自动介入，要求业主必须“合理行事”。
是否构成“改善”完全从租户的角度（Tenant's perspective）来看。只要改动能让房产对租户更有用或更宜人，即视为改善。
在所有包含“未经同意不得进行改善（Improvements）”条款的租约中，Landlord and Tenant Act 1927 第19(2)条会自动默示
（Imply）一个但书条款（Proviso）："Such consent is not to be unreasonably withheld."（该等同意不得被无理拒绝。）
Licences
（许可）
Lease versus Licence
（租赁与许可的区别）
关键在于是否拥有专属管有权 (Exclusive Possession)
看到题目中房东提供“膳食 (Meals)”、“清洁 (Cleaning)”或“换洗床单 (Linen change)”等服务时：
直接判定为 Licence (许可)。记住 Licence 是个人权利，Cannot be registered (不能注册)。
5.房地产交易
与产权转让实务
契据的
有效签署
Execution
of Deeds
签署契据有以下
几种有效方式
🏢 加盖公司印章 (Common Seal)（现代商业中已较少使用）
✍️ 两名授权签字人签署（两名董事，或一名董事+公司秘书）
👤 一名董事 + 见证人 (Director + Witness) 董事签字，见证人（Witness）在场见证并签字。
见证人的资格
契据的一方当事人（Party to the deed）不能见证另一方当事人的签名。
当你看到题目中出现“多方当事人互相见证”（e.g., 夫妻、合伙人、共同共有的一对姐妹）的情节时，警钟要立刻敲响！
这是 SQE 土地法中最经典的“程序瑕疵”考题之一。记住：球员不能兼任裁判——当事人不能做见证人。
陷阱 1：签名的形式只是做了一个记号（Mark），没有写名字。法律规定：这是有效的。法律规定 "signing" 包括 "making a mark"。
陷阱 2：见证人数量
每人只有一个见证人。法律规定：这是有效的。契据（Deed）只需要一名见证人。
易混淆点：遗嘱（Will）通常需要两名见证人，但契据只需要一名。
陷阱 3：交付
契据被锁在抽屉里，没有给买方律师。
法律规定：这是有效的。法律上的“交付”是指受约束的意图 (Intention to be bound)，而非物理上的转移。
Sale and
Purchase
Contracts
房地产
买卖合同
Standard
Conditions
of Sale
标准销售
条件
定金
Deposit
默认规则 (SCS 2.2.1)：买方应支付购买价格的 10% 作为定金。
如果买方只想支付 5%（减额定金），这与标准条款冲突。因此，必须在合同中加入一条特别条款 (Special Condition) 来明确这一变更
如果买方违约，卖方通常：✅ 可以没收定金（forfeit the deposit）。
如果卖方违约，买方：通常：✅ 有权要求返还定金；并可能：Rescind（解除合同）Claim damages（请求损害赔偿）
Insurance risk
一般规则自：Exchange of Contracts（交换合同）起：风险转移给买方。
买方应✅ 在 Exchange 时立即购买保险。
Title and documents
卖方证明Good title.
房产出售时必须不附带任何产权负担 (Free from incumbrances)。
Completion date（完成日）在 Completion：买方：支付余额。卖方：交付：Transfer Deed Keys Possession
Vacant possession（空置交付）卖方承诺无占有人；无卖方物品；可立即使用。
Completion mechanics（完成机制）
Late Completion（延期完成）
Step 1 一方：未按期完成。
↓
Step 2 守约方：送达：Notice to Complete. 给予：10 Working Days使对方完成。
Notice 生效后：Time becomes of the essence.
Default and remedies
买方违约没收定金、解除、赔偿
卖方违约返还定金、解除、赔偿、强制履行
标准条款：如果没有特别条款，SCS 是默认规则。SCS 1.5 禁止转让是为了防止反洗钱 (AML) 风险和行政麻烦。
普通法 (Common Law)：只有在合同未约定的情况下才考虑。
区分：违约不签
谁支付赔偿金？
SCS(Standard Conditions of Sale) 住宅房产(Residential) 双方均可(买方或卖方)
SCPC(Standard Commercial Property Conditions) 商业房产(Commercial) 通常仅限买方(除非特别修改)
在默认情况下，买方无权转让合同利益。卖方不可被要求将房产转让给除买方以外的任何人。
条件
援引
问题
单一文件原则 (One Document Rule)：虽然法律允许通过“援引”(Incorporation by reference) 的方式将条款纳入合同（s.2(2)），但法院
对核心条款（如价格）的处理非常谨慎。
如果看到“价格”、“土地范围”等核心条款在另一份文件中，必须检查该文件是否被双方签署。如果未被双方签署，即使主合同引用了
它，也极可能因违反 s.2 LP(MP)A 1989 而导致合同无效。
陈述 vs 条款
卖方对合同前查询（Pre-contract enquiries）的答复，通常被视为陈述 (Representation)，而不是合同条款。
如果答复是虚假的，买方的救济途径是起诉不实陈述 (Misrepresentation)，而不是违约 (Breach of Contract)。
转让
细节
交易完成
时间
交易完成 (Completion) 必须在完成日的下午 2:00 之前进行。
在标准条款 (SCS) 下，时间不是要项。只有当一方送达了Notice to Complete（完成通知）后，时间才变为要项。
赔偿
买方延迟：必须按合同利率支付利息给卖方（SCS 规定明确）。
卖方延迟：SCS 没有规定卖方需向买方支付合同利率的利息。买方只能通过普通法索赔实际损失 (Damages)，或者寻求特
定履行 (Specific Performance)。
附着物
与动产
一般规则是：附着物随土地一并出售，而动产则不随之转移（除非合同另有约定）。
判断是否
为附着物
需通过以
下两步测试
1物理附着程度 (Degree of Annexation) 物体与建筑物连接的紧密程度如何？如果只能依靠自身重量放置（如自由站立的雕像），
通常被推定为动产。如果是固定的（如螺丝拧紧），则初步推定为附着物。
2附着目的 (Purpose of Annexation) 这是决定性因素。
安装该物体是为了更好地享受该物体本身（作为动产），还是为了永久性地提升房产的价值或效用？
例子：题目强调吊灯是"loosely screwed" (松散地拧在天花板上)。
初学者思维：既然松散且容易拆卸，那应该是动产吧？
SQE 高分思维：物理附着只是表面，必须看目的 (Purpose)。
整体设计方案 (Architectural Design): 吊灯与天花板上的画作融为一体 (merged with the property)。
不可分割性: 吊灯是整体艺术品的一部分，移除它会破坏整体艺术效果。
Elitestone Ltd v Morris [1997]: 即使物理连接不紧密，如果该物体已成为土地/建筑构成的一部分，
客观意图是为了长期提升房产，它就是附着物。
共同所有
人死亡
所需文件：从登记册中移除姓名的申请（Form DJP） + 死亡证明正式副本。不需要：遗嘱（Will）或遗嘱认证（Grant of Probate）
如果是按份共有 (Tenancy in Common)，死者的份额通过遗嘱转移，那时才需要遗嘱认证 (Grant of Probate) 和遗嘱执行人的参与。
Overreaching
(压倒性处置)
定义：当土地被出售或抵押时，如果交易满足特定条件，受益人的权益（Beneficial Interests）将从“土地”上分离，转移到“出售所
得款项/资本金”上。
触发条件：购买人（或银行）必须将资本金 (Capital Money) 支付给至少两名受托人 (Two Trustees) 或一家信托公司。
一旦 Overreaching 发生，它具有绝对效力。无论买家是否知情（Notice），也无论受益人是否实际占有（Actual Occupation），
权益都被“扫地出门”（Swept off the land）。因此，无需证明“合理查询”。
商业地产
增值税
出售旧的商业地产永久业权（Freehold Commercial Property）的默认税务状态是：豁免供应 (Exempt Supply)
规则：< 3 年 (New)：自动适用标准税率 (Standard Rated)。> 3 年 (Old)：默认为豁免 (Exempt)，除非卖方选择了纳税 (Option to Tax)。
虽然新房产的出售自动按标准税率征税，但新房产或旧房产的租约授予通常免征增值税，除非行使了征税选择权。
重要误区：即使建筑物是新的（购买时强制交了VAT），出租行为本身并不会自动强制收 VAT。它仍然是默认免税，除非房东选择征税。
VAT在《标准商业房产出售条件》
(SCPCs)的区别
Part 1(General Conditions) 需要缴纳 VAT 的交易规定买方必须在购买价格之外额外支付 VAT。
Part 2(Special Conditions) 豁免 VAT 的交易通常包含卖方保证不需要支付 VAT。
做题
三个步骤：看类型：是住宅 (Residential) 还是商业 (Commercial)？住宅通常豁免；商业看情况。
看房龄：商业房产是否不满 3 年？不满 3 年 = 自动征税。看合同：要交税用 Part 1，不交税用 Part 2。
切记不要让卖方 out of pocket。
6.产权转让
程序归纳
Conveyancing Process
（产权转让流程）
（合同 → 调查产权 → 搜索
→ 融资 → 换约 → 交割
→ 纳税 → 登记）
第一阶段：
Pre-Contract Stage
（合同订立前阶段）
卖方律师
Seller's Solicitor
收到卖方指示（Instructions）核实卖方身份（Identity Checks）收集产权文件（Title Documents）准
备合同文件包（Contract Pack），通常包括：Draft Contract（合同草案） Official Copies of Register
and Title Plan（产权登记册和产权图） Property Information Form（房屋信息表） Fixtures and
Contents Form（固定装置和附属物清单） Leasehold Information Form（如为租赁产权
买方律师
Buyer's Solicitor
审查合同文件（Review Contract Pack）调查产权（Investigate Title）提出询问（Raise
Enquiries）开展搜索（Searches）：Local Authority Search（地方政府搜索） Water and
Drainage Search（水务搜索） Environmental Search（环境搜索）
其他必要搜索审查规划和限制（Planning and Restrictions）
对于每一处房产，都应进行以下查册：LLC1、CON29、给排水和环境查册。还应进行实地视察并向卖方提出查询。
CON29 和 LLC1 用于检查规划许可和地方当局施加的任何限制等事项。
第二阶段：
Finance Stage
（融资阶段）买方律师
1. 安排按揭贷款（Mortgage Arrangements）买方申请贷款银行发出Mortgage Offer（按揭贷款要约）
2. 检查贷款条件（Review Mortgage Conditions）律师必须：向银行报告重大问题确保买方满足放贷条件
3. 向买方提交报告（Report to Client）包括：产权情况搜索结果租约条款（如适用）按揭条款财务报表
第三阶段：
Exchange of Contracts
（交换合同）
签署合同（Execution of Contract）双方签署同样内容的合同。Exchange（交换）通常由双方律师电话交换。
法律后果合同具有约束力（Legally Binding）衡平权益（Equitable Interest）一般在交换合同（Exchange of Contracts）时产生。
第四阶段：
Pre-Completion
Stage
（交割前阶段）
买方
律师
1. 进行最终搜索
Pre-completion Searches
注册土地：
Priority Search (OS1)
未注册土地：
Land Charges Search (K15)
(OS1)
Priority Period（优先保护期）期限： 30 working days（30个工作日）。
如果买方完成交割并提交登记申请：其申请的优先顺位将追溯至OS1搜索之日。
当买方需要申请抵押贷款 (Mortgage) 时，OS1 查册必须以贷款人的名义进行
vs Search of Register：查看登记簿内容。不产生优先保护。
K15
向 HM Land Registry 的 Land Charges Department 提出的官方查询，
用于查询是否存在登记在卖方名下的土地负担（Land Charges）。
搜索对象是：Estate owner names（产权持有人姓名）。
未搜索的后果买方被视为：constructive notice.
如果进行了K15搜索，但搜索结果为空（clear search）？
Buyer takes free of the land charge.
不提供任何优先保护期（priority period）
2. 破产搜索（Bankruptcy Search）
K16 Search
目的是确保买方未破产，以保护贷款银行利益
向Land Charges Department 提出的官方查询，查询的是：
Bankruptcy Petition破产申请 Bankruptcy Order（破产令）而不是查询土地本身。
3. 请求贷款资金（Request Mortgage Advance）向贷款银行申请放款。
4. 准备交割资金（Completion Monies）
包括：购买价（Purchase Price）− 定金（Deposit）印花土地税（SDLT）律师费及其他费用
第五阶段：
Completion
（交割）
买方律师向卖方律师支付：Balance of Purchase Price（剩余购房款）
卖方律师
收到款项后：确认完成（Completion）允许买方取得占有（Vacant Possession）交付产权文件（Transfer Documents）
例如：Transfer Deed (TR1) Mortgage Discharge Documents（解除抵押文件）
第六阶段：
Post-Completion
（交割后阶段）
买方
律师
1. 支付印花土地税（SDLT）
通常须在：14 days after completion（完成后14日内）提交：SDLT Return支付应缴税款对比：威尔士有30天的时限
2. 土地登记（Registration）向 HM Land Registry 提交：
AP1 Application TR1 Mortgage Deed SDLT Certificate 其他支持文件
3. 完成登记（Registration Completed） HM Land Registry：
更新产权登记册（Register）登记买方为新所有人登记银行抵押权
补充：当买方是公司且通过借款购买房产时，必须在公司注册处登记抵押。时限：交易完成后 21天内。
后果：若未登记，抵押权对清算人/债权人无效，且贷款需立即偿还。
法律效果 : 法律所有权并非在完成时立即转移，而是在：Registration at HM Land Registry（完成登记）之后才正式转移。
衍生问题：
如果买方
交割后一
直不登记?
Registered Land（已注册土地）:买方只享有衡平权益（Equitable Interest）买方成为：equitable owner（衡平法上的所有人）
卖方则：holds the legal estate on trust for the buyer（以信托方式替买方持有法律产权）
最大风险：优先顺位（Priority）保护丧失
Unregistered Land（未注册土地）:产权转让触发：compulsory first registration（强制首次登记）
如果未完成首次登记：根据《LRA 2002》第7条：转让在法律上变为无效（void as a transfer of a legal estate）。
法律效果是：法律产权重新回到卖方；卖方成为 bare trustee（裸信托受托人）；买方仅享有衡平权益。
未注册
土地查册
与勘测
选择
索引地图查册 (Index Map Search - SIM): 确认土地确实未注册，并检查是否有任何已注册的警示 (Cautions) 或租金押记。
土地押记查册 (Land Charges Search - K15):
针对所有权摘要中出现的所有地产所有人 (Estate Owners) 的名字进行搜索。
这是为了发现未注册土地上的负担（如限制性契约、配偶权利等）。
勘测 (Survey)
Basic Valuation (基本估值) 仅为了贷款人的利益，确认房产价值是否覆盖贷款，不检查细节。
Homebuyer's Report (购房者报告) 适用于状况一般、无需大修的现代房产。
Full Structural Survey (全面结构勘测) 也就是 Building Survey。这是针对老旧、状况差、需要大修的房产的唯一正确建议。
特定风险查册
"Church View" + Unregistered: 暗示附近有教堂且土地未注册，存在圣坛维修责任 (Chancel Repair Liability) 的风险。
Grass verge / Private road 房产与公路间有草地，需进行公路查册 (Highways Search) 以确定公路边界，避免“勒索条带 (Ransom Strip)”问题。
Petrol Station / River: 加油站带来污染风险，河流带来洪水风险。需进行环境 (Environmental) 和洪水 (Flood) 查册。
Mines excluded: 契据排除了矿权，必须进行采矿查册 (Mining Search)。
Rural / Abuts fields 农村地区，需进行公用地注册查册 (Commons Registration Search)，通常包含在本地查册的选做部分 (CON29O) 中。
所有权保证
(Title
Guarantee)
目的：保护买方、分配产权风险、简化产权承诺
分类
全权所有权保证
(Full Title Guarantee)
通常由拥有物业全部权益的业主（如自住业主）提供。
内容物业不存在任何第三方权利或负担（除了已披露的或卖方不知道且无法合理知道的）。范围广：针对整个物业历史。
有限所有权保证
(Limited Title
Guarantee)
通常由对物业了解有限、仅具受托性质的卖方提供，例如：个人代表 (Personal Representatives, PRs)受托人 (Trustees)行使出售权
的抵押权人 (Mortgagees in possession)
内容卖方自己没有在该物业上设立负担，且不知道有其他人在上次有偿处置后设立了负担。范围窄：仅针对卖方任期及认知。
为什么个人代表
只提供有限保证？
个人代表 (PRs) 管理的是死者的遗产。他们通常没有在该物业居住过，也不拥有该物业的受益权益 (Beneficial Interest)。因此，他们无法像普通
业主那样保证“该物业没有任何未披露的负担”。
指定负担
(Specified
Incumbrances)
为什么要指
定Specify？
如果卖方提供 Full Title Guarantee，法律通常保证：房产不存在未披露的产权负担。但现实中，很多负担本来就应继续存在，例如：公用排水管
地役权；邻居的通行权；卖方当然不需要保证这些负担不存在，因此必须把它们指定（specify）出来。
法律效果
一旦某项负担被列为 specified incumbrance：
✅ 卖方无需就该负担承担违约责任；
✅ 买方接受房产时，必须承受该负担（takes subject to it）；
✅ 即使卖方提供 Full Title Guarantee，该保证也不适用于这些已披露的负担。
Title Guarantee 保护的是"未披露的负担"，而不是"已指定并被接受的负担"。
卖方何时仍需承担责任？
1. 卖方是原始立约人(Original Covenantor)
2. 卖方在购买时曾给予过赔偿保证(Gave an indemnity on their purchase)
注意：如果卖方既不是原始立约人，也没有给过前手赔偿保证，他们通常不会因买方的违约而被起诉，因此不需要新的赔偿契约。
常考
转让
问题
当所有权登记册（Title Register）上
注明存在限制性契约 (Restrictive Covenants)，
但具体的契约文件缺失或措辞未知时，
买方律师应如何处理？
购买弥偿保险 (Indemnity Insurance)。
谁来买？ 卖方。因为这是卖方所有权的瑕疵，卖方有义务提供良好的所有权 (Good Title)。
谁出钱？ 卖方 (At seller's cost)。
何时做？ 必须在交换合同 (Exchange of Contracts) 之前解决。
合同条款：需要在合同中加入特殊条款 (Special Condition)，明确卖方将支付保费，并确保保单在交易完成时生效。
Compulsory First
Registration
（强制首次登记）
下列触发首次登记：Sale of unregistered freehold自由产权出售 Gift（赠与） Assent on death（遗产分配） Creation of first legal mortgage设立
首次法律抵押 Grant of lease exceeding 7 years 超过7年的法律租赁
首次注册申请必须在交易完成 (completion) 后2个月内使用FR1表格提出。
未按时
注册的
后果
(S.7 LRA
2002)
1. 法定产权失效 (Voidness of Legal Estate)
该交易在“法定产权”层面变为无效（Void as regards the legal estate）。这意味着买方（你的客户）没有获得法定所有权 (Legal Title)。
2. 产权回转 (Reversion) 法定产权自动回转给授予人（卖方/房东）。
3. 光秃信托 (Bare Trust)
虽然法定产权回到了卖方手中，但卖方不能随意处置。卖方作为受托人 (Trustee)，以光秃信托 (Bare Trust) 的形式为买方持有该产
权。买方仅拥有衡平法上的权益 (Equitable Interest)。
看到题目中出现 "Unregistered freehold" (未注册永久产权) 加上 "Application not made... within two months" (两个月内未申请)，联想：
法定产权转移失败 (Legal title fails to pass)。产生光秃信托 (Bare trust created)。买方只剩衡平法权益 (Equitable interest only)。
针对首次
登记的
告诫登记
一种保护机制，适用于未注册土地 (Unregistered Land)。当某人声称对该未注册土地拥有权益（例如地役权、购房选择权或抵押
权），但没有持有地契（Title Deeds）时，他们可以向土地局申请此告诫登记。
当土地局（HM Land Registry）收到首次登记申请时，告诫登记人有：15 个工作日提出反对并提供证据
错误 (Automatic Registration / 自动登记)
权益不会自动转移到新业权上。告诫登记人必须在收到通知后积极行动，向土地局主张并证明其权益，才能在首次登记时将其记录在案
HM Land Registry
确定产权等级
（Class of Title）
freehold部分
Absolute Title
（绝对产权）
申请人拥有良好的产权（good title），不存在已知的重大缺陷。
可以自由出售、抵押、转让；
Possessory Title
（占有产权）
申请人实际占有土地，但：无法提供充分的产权证明文件（title deeds missing）
通常经过一定期间且无人挑战后，可申请升级为：Absolute Title
Qualified Title（有限产权）产权存在已知缺陷（known defect）
租赁部分
Absolute Leasehold Title（绝对租赁产权）
Good Leasehold Title（良好租赁产权）无法确认出租人是否拥有足够产权来授予该租约。
Possessory Leasehold Title（占有租赁产权）申请人仅能证明自己占有该租赁权益
Qualified Leasehold Title（有限租赁产权）产权存在已知缺陷（known defect）
HM Land
Registry
结构
Registered
Land System
Title Register
A Register – Property Register 土地描述；地址；产权性质，受益地役权。
B Register – Proprietorship Register
业主、产权等级、Restrictions、登记或购买日期
任何限制房产在可注册处置 (registrable disposition) 上的处理方
式的法律权益（例如出售收益如何分配），都必须通过此处的的
限制 (restriction) 来保护
C Register – Charges Register Mortgages；Restrictive covenants；Easements burdening the land。
Title Plan 官方产权图。显示：边界；土地范围。
（优先查询）OS1 ：整个产权（whole title）。 OS2部分土地（part of title）按产权编号
Registration of dispositions
（处分登记）
必须登记：Freehold transfer Leasehold transfer Lease > 7 years Future lease (>3 months)
Legal mortgage Express legal easement
Land Charges
Department (LCD)
按照人名搜索
Land Charges Register 登记
Class C(i)-(iii)Puisne Mortgages等 Class D(ii)Restrictive Covenants
Class D(iii)Equitable Easements Class C(iv)Estate Contracts
Class F Matrimonial Home Rights
Bankruptcy Petitions Bankruptcy Orders
K15 Search
K16 Bankruptcy Search
申请
表格
汇总
FR1 首次登记First Registration FR = First Registration
DS1
解除全部抵押Discharge of whole registered charge D = Discharge (还清贷款时用)
除此之外，解除商业银行（High Street Lender）
抵押的适用形式还有两种
e-DS1 通过土地注册局（Land Registry）门户网站提交的电子版 DS1。
Electronic Discharge (ED)
电子解除。这是贷款人系统与土地注册局系统
直接对接的自动解除方式（通常用于大型商业银行）。
AP1 变更已注册土地Alteration of Register A = Alteration (最常用的过户表格)
Form A Restriction A表格限制令：禁止对由唯一所有人（sole proprietor）进行的处分（disposition）进行登记，以确保权益过户总能发生。
K开头的
K1
通用登记
(General Registration)
"1" 代表首选、通用。
常见的商业或财产权益（如契约、地役权、抵押），默认选择 K1
K2
F类押记
(Class F - Matrimonial Home Rights) "2" 代表两个人（夫妻/伴侣）
K3
未决诉讼
(Pending Actions)
K4
令状与命令
(Writs and Orders)
K15
官方查询
(Official Search) 买家律师必做，用于查册。
Good Root
of Title
良好所有
权根源
总结
由卖方律师（seller's solicitor）提供产权契据（title deeds），买方律师（buyer's solicitor）负责审查这些文件，从中确认是否存在 Good Root of
Title（良好所有权根源），即卖方提供（provide） → 买方审查（investigate） → 买方得出结论
只存在与未注册土地题目，因为没有土地登记簿（Title Register）可供查询
什么是Good Root of Title？
（1）至少15年的产权文件自交割日前至少15年开始证明产权。
（2）能够证明产权的设立文件本身能够证明：seller owned the legal estate.
（3）产权处分有效文件表面没有明显缺陷。
（4）能够作为后续产权链的起点之后的产权转移能够连续衔接。
流程
卖方律师 1. 收集产权契据（Title Deeds）；2. 向买方律师出示产权文件（Deduce Title）
买方律师审查产权链：（1）产权链是否连续（Chain of Title）（2）产权是否存在缺陷（Defects）（3）是否存在Good Root of Title
若卖方律师无法提供某份关键转让契据：
产权链断裂。
买方律师通常会：requisitions on title（产权询问）；要求补充证据；
要求法定声明（statutory declaration）；或建议买方不要继续交易。
在未注册土地题目中，看到 "Deeds pack contains clear searches"时，请遵循以下原则：
已有清晰查册的历史业主：跳过，不用再查。没有提到查册记录的历史业主：必须查。
现任卖方 (Seller)：永远要查。买方 (Buyer)：只有在有按揭时查破产，绝不查土地押记。
起始日期 1926
土地押记登记制度 (Land Charges Register) 始于 1926年1月1日。虽然相关法案是1925年的，但生效实施是1926年。因
此，对于最早的已知所有者，如果不知道其确切购买日期，必须追溯到1926年。
未注册
土地上的
衡平权益
Registrable Land Charges
Must register
未登记的后果:直接无效
1. Estate Contracts（Class C(iv)）例如：Sale contract Option to purchase Right of pre-emption优先购买权
2. Equitable Easements（Class D(iii)）例如：未以契据设立的地役权；法律地役权设立失败后形成的衡平地役权。
3. Restrictive Covenants（Class D(ii)）例如：No building shall be erected...
4. Matrimonial Home Rights（Class F）配偶居住权。
5. Puisne Mortgages（Class C(i)–(iii)）次级抵押等。
Non-registrable
Equitable Interests
Doctrine of Notice
Beneficial Interest under a Trust（信托受益权益）
衍生：如果后来首次登记成为 Registered Land
则可能进一步涉及：Overriding Interests (Actual Occupation)
其他不能登记为 Land Charge 的衡平权益
已注册
土地上
的权益
Interests
affecting
Registered
Land
Registrable Dispositions (s.27)
Must be completed by registration
例如：Transfer of a registered freehold Transfer of a registered leasehold Lease for more than 7 years
Legal mortgage Express legal easement Future lease taking effect more than 3 months later
如果未登记：The disposition does not operate at law.通常只产生：Equitable interest.
Interests protected by
entry on the register
Notices Restrictions
可以通过登记簿保护
例如：Equitable Easement Restrictive Covenant Estate Contract 这些权益通常通过：Notice保护。
注意这里的“登记（entry on the register）”：≠ s.27的处分登记。
而是：Entry of a notice on the register.
Overriding Interests
无需登记也能约束买方
Bind even though not
entered on the register
Certain Legal Easements某些法律地役权
Certain Short Leases例如：7年以下的法律租赁。一般无需单独登记。但仍可能约束买方。
信托
受益
权益
例如：Actual Occupation妻
子：出资购房；实际居住；
未登记任何Notice。
其权益可能仍然：Override
the purchaser.
如果满足以下两个条件，实际居住者的权益不会凌驾于买家之上：
条件1：居住情况在合理的仔细检查中不明显 (Not obvious on a
reasonably careful inspection)；
且 (AND)
条件2：买家在处置时对该权益没有实际知情 (No actual knowledge)
对第三人
效力
未注册土地
通知原则
(Doctrine of Notice)
Actual Notice
Constructive Notice
如果买方进行了合理的查验和询问，他应该知道的事实，就被视为他已经知道。
买方必须：检查产权契约 (Inspect title deeds)；实地视察土地 (Inspect the land)；
询问居住者 (Make inquiries of occupiers)。
Imputed Notice
未通知后果：
Equity's Darling
（衡平法的宠儿）
同时满足以下条件：
1.善意 (Bona Fide)Acting in good faith, genuinely honest.购买者必须行为诚实，没有欺诈意图。
2.购买人 (Purchaser)Must be a purchaser, not a recipient of a gift.通过继承或赠与获得土地的人不受保护。
3.支付对价 (For Value)Money or money's worth.必须支付了市场价值或适当的对价。
4.普通法地产权 (Of a Legal Estate)Must acquire the legal title (e.g., Freehold).
购买的必须是法律上的所有权，而非仅仅是衡平法权益。
5.无通知 (Without Notice)No actual, constructive, or imputed notice.
这是最关键的一点。购买者对该信托权益毫不知情。
已注册土地
不适用 Doctrine of Notice，需要登记。
Overriding Interests即使未登记：仍可能约束买方。Actual Occupation Legal Leases ≤7 years
道路接管
与结构保障
在购买新建物业时，道路和下水道通常尚未被地方当局接管（Adopted）。律师的核心职责是确保买家不会因此承担未来的巨额修路费用。
仅仅有协议是不够的。如果开发商破产，协议就成了一纸空文。因此，SQE 考试中必须寻找“Supported by a Bond”（有保证金支持）。
还要确保有结构缺陷保险（Structural Defects Insurance），如 NHBC Buildmark 政策。这是抵押贷款机构（Lender）的强制要求。
7.规划、环境、
税务、职业伦理
Planning
Permission
规划许可
定义：指土地所有人或开发商在进行某些开发活动（Development）之前，需要获得地方规划机关（Local Planning Authority, LPA）的批准
只有构成“开发” (Development) 的行为才需要申请规划许可 (Planning Permission)
“开发”主要
包含两个方面
建筑作业 (Building Operations)：
如新建、扩建、拆除等。
客户计划进行内部装修以适应新用途。
法律规定：仅影响建筑物内部，或不显著影响建筑物外部外观的工程，
不构成开发。
用途的重大变更 (Material Change of Use)：改变土地或建筑的使用性质。看是否对周边环境产生实质影响
不需要 Planning
Permission 的情况
（1）Permitted Development Rights
（法定许可开发权）
法律已经自动授予某些开发行为许可。
例如：小型扩建建造花园棚屋安装太阳能板更换门窗
无需单独申请规划许可。
（2）非实质性用途变更（Not Material）
例如：小型办公室改造对邻里影响极小的使用改变
可能不构成Development。
注意：仍然可能需要建筑法规批准（building regulations approval）
Use Classes
（用途类别）
同一Use Class
内部转换：
通常不属于
Material Change
of Use
Class E（Commercial, Business and Service）
包括：商店办公室餐厅健身房医疗服务
Sui Generis（特殊用途）不属于任何Use Class。
例如：酒吧（Public House）夜总会（Nightclub）剧院（Theatre）加油站（Petrol Station）
变更为或变更自Sui Generis：通常需要规划许可。
即使获得Planning Permission：仍可能需要：Building Regulations approval。规划许可控制“能不能开发”，建筑法规则控制“如何安全地建造”
Building
Regulations
建筑法规
是一套最低建筑技术标准，旨在保护建筑物的安全性和技术合规性
房产交易中的问题
买方律师通常会调查：是否需要Building Regulations Approval；是否已经取得Approval；是否取得
Completion Certificate；是否存在未经批准的改建。
如果没有：买方要求降价，买方可能拒绝交易。贷款机构可能拒绝放贷。
可能需要购买 Indemnity Insurance（补偿保险），用于覆盖：因缺乏批准文件而造成的经济损失风险。
后续可能还会有Future Liability（持续责任）
两种申请程序
Building Control
1. Full Plans Application (完整规划申请) 适用：所有类型的工程。
特点：施工前提交详细图纸，地方当局（Local Authority）审核批准后才动工。最安全，风险最低。
2. Building Notice (建筑通知) 适用：仅限简单的住宅工程（Domestic works）。
特点：无需提交详细图纸，只需在开工前48小时通知。施工过程中检查员现场检查。风险较高（若做错需拆除）
若违反建筑法规
（此问题考的少，
不深究）
地方当局可以在相关建筑工程完工后 10年 (Ten Years) 内提起诉讼。《2022年建筑安全法》
蓄意隐瞒 (Concealment)
如果当事人蓄意隐瞒（deliberately concealed）违规行为（例如：在谷仓后面建房子并用干草堆挡
住），地方当局可以向法院申请规划强制执行令 (Planning Enforcement Order)，此时上述的时间限
制将不适用。
（欺诈或故意隐瞒并不会消灭诉讼时效，而是推迟时效开始计算的时间。）
双重时效限制:一旦检控方获得了足以支持诉讼的充分证据 (sufficient evidence)，他们通常需要在获
得该证据后的6个月内提起诉讼。但无论如何，这都不能超过10年的最终期限。（注意：6个月可能
是旧法规定）
民事赔偿诉讼（Civil Claims）则时效通常是：15年；某些 DPA s.1 旧项目甚至可达30年（追溯适用）。
上诉时限上诉必须在通知中规定的生效日期 (Effective Date) 之前提出。
Taxation and
Finance
in Property
Transactions
房地产交易中
的税务与融资
税种
Stamp Duty Land Tax (SDLT)（土地印花税）在England
Value Added Tax (VAT)（增值税）
Capital Gains Tax (CGT)（资本利得税）
Land Transaction Tax土地交易税在Wales
首次
购房
减免
英格兰的 SDLT 为首次购房者 (First-time Buyers) 提供减免，但威尔士的 LTT 并没有针对首次购房者的特定减免政策 (Relief)。
英格兰
的情况
规则：如果要申请 SDLT 的首次购房者减免，所有购买者（joint purchasers）都必须是首次购房者。
非居民
附加税
非英国居民 (Non-UK residents) 在英格兰购买住宅物业时，需在适用税率基础上额外缴纳 2% 的附加税。
注意：这与“额外房产 3% 附加税” (Higher Rates for Additional Dwellings) 是分开计算的。
联合购买陷阱：看到 "Two clients" 和 "First-time buyer" 时，立刻检查是否两人都是。只要有一个不是，Relief 全无。
税率叠加规律：非居民 = +2% 二套房 = +3% 非居民买二套房 = +5%
卖方的
资本
利得税
规则：如果个人出售其唯一或主要住所 (Main Residence)，且该房产在拥有期间一直作为主要住所居住、未用于商业目
的、且占地面积在许可范围内，则适用私人住所减免 (Private Residence Relief, PRR)。
私人住所减免
(Private Residence
Relief, PRR)
庭院面积限制
The Permitted Area
PRR 自动涵盖住宅本身及不超过 0.5 公顷 (0.5 hectares) 的花园或庭院。
规则：如果面积超过 0.5 公顷，超出部分通常不享受减免。
例外：除非卖方能证明该面积对于“合理享用 (reasonable enjoyment)”
该房产是必需的（考虑到房子的大小和性质）。
视为居住期间
Deemed Occupation
即使卖方实际上没有住在房子里，某些缺席期间 (Periods of Absence) 仍
可被视为 (Deemed) 居住，从而享受免税。前提是卖方在缺席前后都必须
实际居住（工作原因除外）
海外工作 (Employment Abroad) 允许 (无时间限制)
旅行 (Travelling) 允许 (任意原因最长3年)
翻修工程 (Renovation) 允许 (最长12-24个月)
最后9个月豁免 (Final Period Exemption) 无论卖方是否居住，也无
论房产是否出租，拥有的最后 9 个月总是被视为“视为居住期间”
商业用途
Business Use 如果房产的一部分被专门 (exclusively) 用于商业目的，该部分的增值税减免将丧失。
Professional
Conduct and Ethics
（职业行为与伦理）
合同竞逐
(Contract Race)
当卖方指示律师同时向两名或多名潜在买家（Prospective Buyers）发送合同草案或业权文件时，即构成了合同竞逐。
律师的核心义务是诚实正直 (Integrity) 且不得误导 (Not to mislead) 第三方。
在合同竞逐中律师若要继续代理，必须满足以下三个条件：
客户授权 (Authorisation)：卖方必须允许你披露。
全员告知 (Notify All)：必须告知所有潜在买家（包括 A），卖方正在与多人交易。
明确规则 (Specify Circumstances)：必须说明在何种情况下会接受某一方的要约（例如：谁先交换合同谁得）。
在涉及 Conveyancing（房产交割）的题目中，如果出现“潜在缺陷”或“贷款条件”，永远选择“在受法律约束之前调查清楚” (Investigate before
exchange) 的选项。切记：交换合同 (Exchange) 是分水岭。交换前可以议价，交换后只能认栽。